

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1793/2532

นายมงคล อัจฉริยะโพธา
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

โจทก์
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 271

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

โจทก์ฟ้องจำเลยโดยในคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ ได้บรรยายสภาพแห่งคำขอ บังคับว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 7,159,417.58 บาท หรือให้จำเลยยกเลิกคำสั่ง เลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม และให้จำเลยแต่งตั้งโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งและ อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่โจทก์ได้รับขณะเลิกจ้าง โจทก์หาได้มีคำขอบังคับให้จำเลยนับอายุการทำงานของโจทก์ติดต่อกันไม่ ดังนั้น ที่ ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในสภาพการจ้างเดิมย่อม หมายความว่าไม่นับอายุการทำงานของโจทก์ในระหว่างที่ถูกเลิกจ้าง โจทก์จึงไม่อาจ ขอบังคับคดีให้จำเลยนับอายุการทำงานของโจทก์ติดต่อกันได้ เพราะจะเป็นการเกิน ไปกว่าคำพิพากษา

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็น ธรรม ขอให้ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหายหรือให้จำเลยรับ โจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าตำแหน่งและอัตราเงิน

เดือนที่โจทก์ได้รับในขณะที่เลิกจ้าง ซึ่งศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาล
แรงงานกลางที่พิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในสภาพการจ้างและอัตรา
เงินเดือนไม่น้อยกว่าที่โจทก์ได้รับขณะเลิกจ้าง ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลแรงงาน
กลางว่าจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานแล้วแต่ไม่ยอมนับอายุการทำงานต่อเนื่องใน
ระหว่างที่โจทก์ถูกจำเลยไล่ออกจากงานโดยไม่เป็นธรรมอ้างว่าไม่มีระเบียบข้อบังคับ
กำหนดไว้ ขอให้ศาลแรงงานกลางออกคำสั่งให้จำเลยนับอายุการทำงานของโจทก์
ต่อเนื่องกัน ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่า ตามคำพิพากษาศาล
แรงงานกลางและศาลฎีกาที่พิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในสภาพการ
จ้างและอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าที่โจทก์ได้รับในขณะที่เลิกจ้างนั้น คำว่า "สภาพการ
จ้างและอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าที่โจทก์ได้รับขณะเลิกจ้าง" มีความหมายอยู่ในตัว
แล้วว่า เมื่อจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานแล้ว โจทก์ย่อมกลับคืนสู่ฐานะเดิมเช่นก่อน
ที่จะถูกจำเลยเลิกจ้างรวมทั้งการนับอายุการทำงานต่อเนื่องด้วย การที่จำเลยไม่นับ
อายุการทำงานของโจทก์ต่อเนื่องกัน จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล
ฎีกา พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ โจทก์บรรยายสภาพแห่งคำขอ
บังคับว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๗,๑๕๙,๔๑๗.๕๘ บาท หรือให้จำเลยยกเลิกคำสั่ง
เลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม และให้จำเลยแต่งตั้งโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่โจทก์ได้รับขณะเลิกจ้าง จะ
เห็นได้ว่าโจทก์หาได้มีคำขอบังคับให้จำเลยนับอายุการทำงานของโจทก์ติดต่อกันแต่
ประการใดไม่ ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานใน
สภาพการจ้างเดิมย่อมหมายความว่าไม่นับอายุการทำงานของโจทก์ในระหว่างที่ถูก

เลิกจ้างนั่นเอง โจทก์จึงไม่อาจขอบังคับคดีให้จำเลยนับอายุการทำงานของโจทก์ติดต่อกันได้เพราะจะเป็นการเกินไปกว่าคำพิพากษา

พืพำกษำยัณ.

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มานุช เพียรสนอง-ศิลปชัย มัทธูรศ)

ศาลแรงงานกลาง -

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ